

Hatály: 2019.I.1. -

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról¹

Az Országgyűlés az intézményes privatizáció lezárása után, az állami vagyonnal való gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb, továbbá a nemzet számára tartós értékként megőrzendő vagyon védelmét, értékmegőrzését szolgáló vagyongazdálkodás érdekében, az állami vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról, valamint az állami vagyon hasznosításáról, kezeléséről az alábbi törvényt alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §² (1)³ E törvény szabályozza az állam tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: állami vagyon) feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét, valamint e vagyonnal való gazdálkodást.

(2)⁴ E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül:

- a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
- b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti,
- c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb társasági részesedés,
- d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,
- e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök.

(2a)⁵ A (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzügyi eszközökre e törvény hatálya kizárólag a (6a) bekezdés és a 35. § (2a) bekezdés tekintetében terjed ki.

(3)⁶ Külön törvény rendelkezik:

- a) a koncesszióról (az állami monopóliumok hasznosításáról),
- b) a Magyar Nemzeti Bank, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. működéséről,
- c)⁷ a Nemzeti Földalapról.

¹ Kihirdetve: 2007. IX. 17.

² Megállapította: 2010. évi LII. törvény 1. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

³ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

⁴ Megállapította: 2012. évi CLVIII. törvény 3. § (1). Hatályos: 2012. XI. 10-től.

⁵ Megállapította: 2013. évi CC. törvény 259. § (1). Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

⁶ Megállapította: 2010. évi LXXXVII. törvény 43. § (1). Hatályos: 2010. IX. 1-től.

⁷ Megállapította: 2011. évi CI. törvény 19. §. Hatályos: 2011. VIII. 1-től. Lásd: 2011. évi CI. törvény 22. §.

(4)⁸ Az állami tulajdonban álló, a hatályos jogszabályok szerint lakásnak minősülő ingatlanok értékesítésére vagy bérbeadására vonatkozó eljárásokban e törvény rendelkezéseit külön törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5)⁹ Nem tartozik e törvény hatálya alá az a vagyon, amelynél az állami tulajdonszerzésre az állam közjogi kötelezettségeinek, jogosultságainak gyakorlása következtében, vagy azzal összefüggésben kerül sor, így a szabálysértési és büntetőeljárásokban elkobzás, vagyoneklobzás útján állami tulajdonba kerülő vagyon.

(6)¹⁰ Az (5) bekezdés szerinti vagyon hasznosítása, értékesítése során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az államot megillető tulajdonosi jogokat az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti központi költségvetési szerv - ide nem értve az állami adó- és vámhatóságot -, továbbá az a 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság gyakorolja, amely az állami tulajdonjogot keletkeztető hatósági határozatot hozta, illetve amely szervezetet megillető követelés fejében került sor a vagyonnak az állam általi elfogadására.

(6a)¹¹ E törvény hatálya alá tartozik a köztartozások fejében állami tulajdonba kerülő vagyon (adó-, vám-, illeték, egyéb állami támogatás, ideértve az elkülönített állami pénzalapból finanszírozott állami feladatokkal kapcsolatos állami követeléseket és az állami tulajdonban lévő pénzügyi eszközöket is). E vagyon felett - ideértve a 2010. június 17. napján és ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal követelése fejében átadott vagyont is - az államot megillető tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.

(7)¹² E törvénynek az állami vagyon megszerzésére, elidegenítésére vagy az állami vagyonnal való más rendelkező cselekményre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, ha a felsoroltakra törvény vagy az állam által kötött nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik.

2. §¹³ (1) A tulajdonosi joggyakorlás és a vagyongazdálkodás feladata: az állami vagyon rendeltetésének megfelelő - az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, önálló ágazatként megjelenő - hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása (közvetlen felhasználás), illetve közvetett hasznosítása (beleértve a vagyoni kör változását eredményező értékesítést), valamint az állami vagyon gyarapítása (ideértve a vagyoni kör bővítését is).

(2)¹⁴ A központi költségvetési szerv - ha törvény eltérően nem rendelkezik - önálló tulajdonjoggal nem rendelkezik, bármely dolog tulajdonjogát, gazdálkodó szervezet részesedését, vagy valamely vagyoni értékű jogot az állam javára szerez meg.

3. §¹⁵ (1)¹⁶ A rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri rendelet

⁸ Megállapította: 2010. évi LXXXVII. törvény 43. § (2). Hatályos: 2010. IX. 1-től.

⁹ Megállapította: 2013. évi CC. törvény 259. § (2). Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

¹⁰ Megállapította: 2013. évi CC. törvény 259. § (3). Módosította: 2015. évi XCIV. törvény 9. §.

¹¹ Beiktatta: 2013. évi CC. törvény 259. § (4). Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

¹² Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

¹³ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 1. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

¹⁴ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

¹⁵ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 1. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től. Lásd: 2010. évi LII. törvény 26. § (4).

¹⁶ Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 61. § (1). Hatályos: 2014. VII. 16-tól.

eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. gyakorolja.

(2)¹⁷ A tulajdonosi jogokat

a)¹⁸ a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett - ha miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

b)¹⁹ azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, a miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint,

c)-d)²⁰

gyakorolja.

(2a)²¹ E törvény felhatalmazása alapján - a 2. §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében, miniszteri rendeletben, az ott meghatározott állami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra - e törvény keretei között, a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott részének gyakorlóját a miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdése szerinti személy kijelölésével határozhatja meg.

(2b)²²

(3)²³ Az állami vagyon meghatározott köre felett tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a (2a) bekezdés alapján az állam nevében gyakorló személy e tevékenységét e törvény és végrehajtási rendelete, valamint a (2a) bekezdés szerinti miniszteri rendelet szabályai szerint végezheti azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett állami vagyon tulajdonjogának átruházására, arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására és más módon való megterhelésére az (1) bekezdés alapján az MNV Zrt. jogosult.

(3a)²⁴ Ha az állami részesedéssel működő gazdasági társaságban az állam nevében tulajdonosi (tagsági, részvényesi, alapítói) jogokat gyakorló személy ezen jogait az Nvtv. 8. § (7) bekezdése alapján az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján gyakorolja, úgy az MNV Zrt. előzetes engedélyét köteles kérni állami vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként való szolgáltatásához, a tőkeemeléshez, a nem kötelező tőkeleszállításhoz, a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetéséhez vagy átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához.

(3b)²⁵ Ha az állami részesedéssel működő gazdasági társaságban az állam nevében a tulajdonosi (tagsági, részvényesi, alapítói) jogokat a (3a) bekezdés szerinti személy gyakorolja, az (1) bekezdés alapján az MNV Zrt. jogosult az állami részesedéssel működő gazdasági társaságban fennálló állami részesedés átruházására, arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására és más módon való megterhelésére.

¹⁷ Megállapította: 2014. évi XXXV. törvény 61. § (1). Hatályos: 2014. VII. 16-tól.

¹⁸ Megállapította: 2015. évi XCIV. törvény 1. § (1). Módosította: 2016. évi CXLIII. törvény 47. §, 2017. évi CXCV. törvény 27. § a), b), 2018. évi V. törvény 22. §.

¹⁹ Módosította: 2017. évi CXCV. törvény 27. § c).

²⁰ Hatályon kívül helyezte: 2016. évi CIV. törvény 76. § (2). Hatálytalan: 2017. I. 1-től.

²¹ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 15. § (1). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

²² Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CXCV. törvény 28. § a). Hatálytalan: 2017. XII. 28-tól.

²³ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 15. § (2). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

²⁴ Beiktatta: 2017. évi CXCV. törvény 15. § (3). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

²⁵ Beiktatta: 2017. évi CXCV. törvény 15. § (3). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

(3c)²⁶ Az állami részesedéssel működő gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a (2a) bekezdés alapján gyakorló személy - a 29. § (5) bekezdésére figyelemmel - az Nvtv. 8. § (7) bekezdése szerinti más személynek a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására szóló meghatalmazást nem adhat.

(4)²⁷ Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi.

(5)²⁸ Az a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló, amely nem egyedileg meghatározott vagyoni kör tekintetében gyakorol tulajdonosi jogokat, a rábízott vagyon körében a miniszter jóváhagyásával köthet olyan megállapodást, amelynek eredményeként valamely vagyonelem könyv szerinti értéken, ingyenesen más tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alá kerül. Az erre vonatkozó kezdeményezést az ügyletben részt vevő tulajdonosi joggyakorlók együttesen nyújtják be a miniszterhez, a vagyonelem átadására irányuló megállapodás egyidejű megküldésével.

4. §²⁹ A miniszter az állam tulajdonában lévő vizek medrének használatáért fizetendő használati díj mértékét rendeletben állapítja meg.

5. § (1) Közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja.

(2) Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül.

5/A. §³⁰ Az e törvény anyagi és eljárási szabályainak megsértésével kötött szerződés semmis.

5/B. §³¹ (1) Az állam többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot), illetve annak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a miniszter felkérésére a gazdasági társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek tájékoztatása érdekében teljesíti a miniszter által meghatározott, a gazdasági társaság fejlesztésével, a foglalkoztatottak juttatásaival, valamint az egyes foglalkoztatotti csoportok sajátos körülményeivel összefüggő tájékoztatást.

(2)³² Ha a miniszter a gazdasági társaságot a foglalkoztatottak személyre szóló tájékoztatására kéri fel, a tájékoztatások megszemélyesítése során személyes adatnak a gazdasági társaság által más adatkezelő részére való továbbítására nem kerülhet sor. A gazdasági társaság a tájékoztatásnak az érintettekkel való közléséhez az érintettek természetes személyazonosító adatait, a munkakörre, beosztásra vonatkozó adatokat és munkahelyi elektronikus levelezési címet használhatja fel.

II. Fejezet³³

6-16. §³⁴

²⁶ Beiktatta: 2018. évi CXXVIII. törvény 11. §. Hatályos: 2019. I. 1-től.

²⁷ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 64. § (1).

²⁸ Megállapította: 2015. évi XCIV. törvény 1. § (3). Hatályos: 2015. VII. 10-től.

²⁹ Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 22. § (1). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.

³⁰ Beiktatta: 2013. évi CXIV. törvény 9. §. Hatályos: 2013. VI. 28-tól.

³¹ Beiktatta: 2017. évi LXXII. törvény 51. §. Hatályos: 2017. VI. 17-től.

³² Módosította: 2017. évi CXCV. törvény 27. § d).

³³ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LII. törvény 35. § (1). Hatálytalan: 2010. VI. 17-től.

III. Fejezet

Az MNV Zrt. feladatai, jogállása, szervezete

Az MNV Zrt. feladatai, jogállása

17. §³⁵ (1) Az MNV Zrt.:

a)³⁶ előkészíti, illetve végrehajtja az Országgyűlés, a Kormány és a miniszter állami vagyonnal kapcsolatos döntéseit,

b)³⁷ nyilvántartást vezet a tulajdonosi joggyakorlása - ideértve a törvény vagy miniszteri rendelet alapján átadott tulajdonosi joggyakorlást is - alá tartozó állami vagyonról, annak alapján adatszolgáltatást nyújt,

c) a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyont közvetlenül vagy polgári jogi szerződések útján hasznosítja,

d) rendszeresen ellenőrzi a vele szerződéses jogviszonyban lévő személyek, szervezetek vagy más használók állami vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól az MNV Zrt. Felügyelő Bizottságát, az ellenőrzött szervet, szükség esetén a minisztert és az Állami Számvevőszéket tájékoztatja,

e)³⁸ az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - képviseli az államot,

f)³⁹ ellenőrzi az értékesítési szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítését,

g)⁴⁰ elektronikus árverési rendszert működtet, vezeti az árverezők elektronikus nyilvántartását és elektronikus árverési hirdetmény közzététele útján elektronikus árverési eljárást bonyolít le,

h) az állami feladatok ellátása során a költségvetési szervek, illetve az egyéb, az állami vagyont használó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére a működésükhöz szükséges állami tulajdon használatához szükséges szolgáltatásokat (üzemeltetés, beszerzés) nyújt.

(2) Az MNV Zrt. jogszabályokban meghatározott feladatai állami feladatnak minősülnek.

(3)⁴¹ Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló köteles a Kormány rendeletében meghatározott adattartalommal és módon adatszolgáltatást nyújtani az MNV Zrt. részére.

18. §⁴² (1)⁴³ Az MNV Zrt. az állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen. Alapító okiratának elfogadása és módosítása a miniszter hatáskörébe tartozik. Az MNV Zrt. nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem

³⁴ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LII. törvény 35. § (1). Hatálytalan: 2010. VI. 17-től. Lásd: 2010. évi LII. törvény 26. § (4).

³⁵ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

³⁶ Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

³⁷ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § d), 2017. évi CXCV. törvény 27. § e).

³⁸ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § e).

³⁹ Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

⁴⁰ Megállapította: 2015. évi XCIV. törvény 2. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

⁴¹ Beiktatta: 2011. évi CXCVI. törvény 25. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

⁴² Megállapította: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁴³ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet.

(2)⁴⁴ Az MNV Zrt. alapítására és működésére - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályait kell alkalmazni.

(3) Az MNV Zrt. alapító okiratát és annak módosításait a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

19. §⁴⁵ (1)⁴⁶ Az MNV Zrt.-ben az állam részvényesi jogait - az e törvényben meghatározott kivételekkel - a miniszter gyakorolja. Az MNV Zrt. működése során a közgyűlés jogai a részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg.

(2)⁴⁷ Az MNV Zrt. működésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. A Felügyelő Bizottságra a Ptk. 3:124.-3:127. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3)⁴⁸ A Kormány az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól évente, a tárgyévet követő év december 31. napjáig beszámol az Országgyűlésnek.

Az MNV Zrt. szervezete Igazgatóság⁴⁹

20. §⁵⁰ (1) Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb 7 tagból álló Igazgatóság látja el.

(2) Az Igazgatóság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók.

(3) Az Igazgatóság elnökévé, tagjává az a felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik. A 20/B. § rendelkezéseit az Igazgatóság elnöke és tagja esetében is megfelelően alkalmazni kell.

(4)⁵¹ A Ptk.-ban foglalt feladatokon kívül az Igazgatóság hatáskörébe tartozik

a) az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos irányelvekre vonatkozó javaslat kialakítása a miniszter részére,

b)⁵² az állami vagyon elidegenítésével - ideértve a cserét is - kapcsolatos döntés, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke (könyvszakértő által elfogadott vagyonérték, értékbecslés) eléri vagy meghaladja a nettó 500 millió forintot,

c) döntés az állami vagyon b) pont alá nem tartozó hasznosításáról, illetve megterheléséről, ha az ügylet rendelkezésre álló értéke (aktualizált nyilvántartási érték, értékbecslés, ajánlati ár, szerződéses ár) eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot, vagy - a központi költségvetési szervek javára történő hasznosítás kivételével - a hasznosítás határozott időtartamra szól és az meghaladja a 10 évet,

d)⁵³ döntés az állami tulajdonú gazdasági társaságok közgyűlésein, illetve taggyűlésein

⁴⁴ Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (4) a).

⁴⁵ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁴⁶ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

⁴⁷ Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (4) b).

⁴⁸ Megállapította: 2015. évi XCIV. törvény 3. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

⁴⁹ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁵⁰ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁵¹ Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (4) c).

⁵² Módosította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (9).

⁵³ Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.

képviselendő álláspont kialakításáról, az állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében alapítói határozat kiadása, ha

*da)*⁵⁴ a társaság állami tulajdonú részesedése az Nvtv. 2. melléklet I. pontja szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés, vagy

db) a társaság részvényei valamilyen többletjogot biztosítanak - a Ptk. 3:230. § (1) bekezdése alapján - a többletjogok vonatkozásában,

dc) a társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot,

e) - ha annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak - döntés a zártkörű pályázat kiírásáról, vagy a versenyeztetés mellőzéséről, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,

f) gazdasági társaság alapítása, abban részesedés szerzése, átalakítása, megszüntetése, részére állami vagyon nem vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása, amennyiben az apport értéke meghaladja a 200 millió forintot,

g) ingyenes vagyonátadásra vonatkozó javaslat kialakítása a döntéshozó részére,

h) az éves költségvetési törvényben foglaltakra figyelemmel, döntés hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról,

*i)*⁵⁵ az Áht. 45. §-a figyelembevételével döntés gazdasági társaságok részére történő hitel, kölcsön, támogatás, pótbefizetés és tőkeemelés nyújtásáról,

j) döntés a *b)* pontba nem tartozó kötelezettségvállalásokról, ha a kötelezettség mértéke, annak járulékaival együtt eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot,

k) döntés az MNV Zrt. munkaszervezetéről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,

l) döntés az MNV Zrt. számviteli politikájának, pénzügyi és gazdálkodási, valamint - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a javadalmazási és ösztönzési rendszerre vonatkozó szabályzatainak, tulajdonosi ellenőrzési szabályzatának, vagyon-nyilvántartási szabályzatának elfogadásáról,

m) az MNV Zrt. üzleti tervének, a számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint a rábízott vagyonról szóló éves beszámolójának és vagyonkezelési tervének elkészítése,

n) a felügyelő bizottság részére beszámoló készítése,

o) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos döntés 100 millió forint értékhatár felett,

*p)*⁵⁶ a miniszter által gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

*q)*⁵⁷ döntés állami tulajdonú társasági részesedések esetén az Nvtv. 8. § (7) bekezdése szerint a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására vonatkozóan megbízási szerződés megkötéséről, valamint a megbízási szerződés szerinti megbízói előzetes engedélyek kiadásáról, amennyiben a gazdasági társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot.

(5) Az Igazgatóság a (4) bekezdés alapján a hatáskörébe nem tartozó bármely ügyet magához vonhat. A (4) bekezdésben meghatározott döntési hatáskörök jogosultjának megállapításához az

⁵⁴ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 16. § (1). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

⁵⁵ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 16. § (2). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

⁵⁶ Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 22. § (2). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.

⁵⁷ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 16. § (3). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

értéket (ügyletértéket) vagyonelemenként kell figyelembe venni azzal, hogy amennyiben a döntés több vagyonelem együttes értékesítésére, hasznosítására irányul a döntési hatáskört a vagyonelemek, illetve az azokhoz kapcsolódó ügyletek együttes értéke alapján kell meghatározni.

(6)⁵⁸ Az Igazgatóság tagját megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszonyra vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(7) Az Igazgatóság tagja csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az MNV Zrt. felett részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatainak van alávetve.

(8) A részvényesi jogokat gyakorló miniszter az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az végrehajtani köteles, de ez esetben a tagok mentesülnek a (9)-(10) bekezdésben foglalt felelősség alól.

(9)⁵⁹ Az Igazgatóság tagjai feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal és az állam érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az állammal és az MNV Zrt.-vel szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a részvényesi jogokat gyakorló miniszter által hozott határozatok, illetve kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.

(10) Ha a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

(11) Az Igazgatóság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülnek, javadalmazásukról a részvényesi jogokat gyakorló miniszter dönt.

(12) Az Igazgatóság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja.

(13) Az Igazgatóság az ügyrendjét az alakuló ülésén fogadja el.

(14) Az Igazgatóság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze.

(15) Az Igazgatóság határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(16) Az Igazgatóság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek vagy helyettesítésnek az Igazgatóság működése során nincs helye.

(17) Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelenlevők nevét, a tárgyalta napirendi pontokat, a hozott határozatokat, a tagok szavazatát, valamint a határozatokhoz fűzött esetleges nyilatkozatokat. A jegyzőkönyv vezetésére és tartalmára vonatkozó szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a tagok az ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, illetve szavaznak.

(18) Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal vehet részt a miniszter, illetve képviselője és a Felügyelő Bizottság tagja.

Felügyelő Bizottság⁶⁰

20/A. §⁶¹ (1) Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését az öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi.

⁵⁸ Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.

⁵⁹ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § f).

⁶⁰ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁶¹ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

(2) A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók.

(3) Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) e törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

20/B. §⁶² (1) A Felügyelő Bizottság elnökének vagy tagjának - a kinevezését megelőzően az érintettnek - a miniszter részére hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell azt a tényt, hogy vele szemben a 20/F. § (1) bekezdés *b)* vagy *c)* pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

(2) Ha az érintett személy az (1) bekezdés szerint előzetesen nem igazolja, hogy vele szemben az e törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, a Felügyelő Bizottság elnökévé, illetve tagjává nem nevezhető ki.

(3) A Felügyelő Bizottság tagját - megbízatása időtartama alatt - a miniszter írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja annak igazolására, hogy a 20/F. § (1) bekezdés *b)* és *c)* pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott felhívásra a Felügyelő Bizottság tagja igazolja, hogy a 20/F. § (1) bekezdés *b)* és *c)* pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az MNV Zrt. megtéríti.

(5) Ha a miniszter megállapítja, hogy

a) a Felügyelő Bizottság tagjával szemben a 20/F. § (1) bekezdés *b)* vagy *c)* pontjában meghatározott kizáró ok fennáll, vagy

b) a Felügyelő Bizottság tagja az igazolási kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget,

a Felügyelő Bizottság tagját visszahívja és intézkedik az új személy kinevezéséről.

(6) A miniszter a 20/F. § (1) bekezdés *b)* és *c)* pontjában meghatározott kizáró ok igazolása céljából kezeli

a) a Felügyelő Bizottság elnökének vagy tagjának jelölt személy, illetőleg

b) a Felügyelő Bizottság elnökének vagy tagjának

azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bünygyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

20/C. §⁶³ (1) A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja.

(2) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén fogadja el.

(3) A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze.

(4) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(5) A Felügyelő Bizottság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek vagy helyettesítésnek a Felügyelő Bizottság működése során nincs helye.

⁶² Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁶³ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

20/D. §⁶⁴ (1) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelenlevők nevét, a tárgyalta napirendi pontokat, a hozott határozatokat, a tagok szavazatát, valamint a határozatokhoz fűzött esetleges nyilatkozatokat. A jegyzőkönyv vezetésére és tartalmára vonatkozó szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a Felügyelő Bizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, illetve szavaznak.

(2) A Felügyelő Bizottság ülésén állandó meghívottként - tanácskozási joggal - részt vesz az Igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt tag. A Felügyelő Bizottság ülésére továbbá meg kell hívni a miniszter képviselőjét és a vezérigazgatót.

(3) A Felügyelő Bizottság, illetve annak tagja a Felügyelő Bizottság elnöke útján az Igazgatóságtól, illetve az MNV Zrt. vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet az MNV Zrt. alapító okiratában meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság az MNV Zrt. könyveit és iratait - szükség esetén szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

(4) Az MNV Zrt. saját vagyonáról a számviteli törvény szerint készített beszámolójának, valamint a külön jogszabályban meghatározott elszámolás szerint a rábízott vagyonról készített beszámolójának jóváhagyásáról a részvényesi jogokat gyakorló miniszter csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(5)⁶⁵ Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság, a vezérigazgató, illetve az MNV Zrt. vezetésének tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, a részvényesi joggyakorló miniszter határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az állam vagy az MNV Zrt. érdekeit, ezt köteles jelezni a részvényesi jogokat gyakorló miniszternek.

(6)⁶⁶ A Felügyelő Bizottság tagjai feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, és az állam érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az állammal és az MNV Zrt.-vel szemben az ellenőrzési kötelezettségük felróható megszegésével okozott károkért. Ha a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

(7) A Felügyelő Bizottság a működéséről évente, a tárgyévét követő év augusztus 31. napjáig beszámolót készít a miniszter részére. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az Állami Számvevőszéknek is megküldi.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó közös szabályok, összeférhetetlenség⁶⁷

20/E. §⁶⁸ Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagját az e tisztséghez tartozó tevékenysége körében munkáltatója, illetve az őt jelölő szerv nem utasíthatja.

20/F. §⁶⁹ (1) Az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelő Bizottság tagja nem lehet

a) ⁷⁰ országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő, nemzetiségi szószóló, miniszter, polgármester, főpolgármester;

⁶⁴ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁶⁵ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

⁶⁶ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § f).

⁶⁷ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁶⁸ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁶⁹ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁷⁰ Módosította: 2012. évi XXXVI. törvény 158. § (21).

- b) aki büntetett előéletű;
- c) aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;
- d) gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- (2) Az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója vagy élettársa nem lehet tagja a Felügyelő Bizottságnak. Az Igazgatóság tagjai e jogviszonyuk megszűnésétől számított további két évig nem lehetnek tagjai a Felügyelő Bizottságnak.
- (3) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója és élettársa a tagsági jogviszony fennállása alatt nem szerezhethet társasági részesedést állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetben, illetve állami vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló pályázaton nem indulhat, állami vagyonra vonatkozóan adásvételi szerződést az MNV Zrt.-vel nem köthet.
- (4) Nem vonatkozik a (3) bekezdés arra az esetre, ha az adásvételi szerződés megkötésére jogszabályon alapuló elővásárlási jog alapján kerül sor.
- (5)⁷¹ Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója és élettársa a tagsági jogviszony fennállása alatt nem szerezhethet társasági részesedést, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag és könyvvizsgáló olyan gazdálkodó szervezetben, amely tagsági jogviszonyának fennállása alatt az államtól társasági részesedést szerzett.

Az MNV Zrt. munkaszervezete⁷²

20/G. §⁷³ (1) Az MNV Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az MNV Zrt. alapító okirata, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint az igazgatóság döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti.

(2)⁷⁴ Az MNV Zrt.-t törvényes képviselőként a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben.

(3)⁷⁵ A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás megállapítása) a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

(4)⁷⁶ Az MNV Zrt. munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

(5) Az MNV Zrt. vezérigazgatója és általános vezérigazgató-helyettese alkalmazásuk megszűnésétől számított két évig nem lehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai.

21. §⁷⁷ (1) Az MNV Zrt. feladatait központi munkaszervezete és - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - területi szervezeti egységei útján látja el.

(2)⁷⁸ Az MNV Zrt. alkalmazottaira a munka törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) előírásai irányadók.

⁷¹ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § g).

⁷² Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁷³ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁷⁴ Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 22. § (3). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.

⁷⁵ Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 22. § (3). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.

⁷⁶ Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 22. § (3). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.

⁷⁷ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

⁷⁸ Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 64. § a), 90. § (4) c).

(3) A szervezeti és működési szabályzatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(4) A 20/F. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi szabályokat az MNV Zrt. könyvvizsgálójára is alkalmazni kell.

(5) Az MNV Zrt. alkalmazottja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag, kivéve a - közvetlenül vagy közvetetten - állami részesedéssel működő gazdasági társaságokat. A tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha e törvény hatálybalépése előtt kötött privatizációs szerződés alapján, a vevő által vállalt kötelezettségek ellenőrzése érdekében az MNV Zrt. jogosult vezető tisztségviselőt vagy felügyelő bizottsági tagot jelölni.

Az MNV Zrt. gazdálkodása

22. §⁷⁹ (1) Az MNV Zrt. rábízott állami vagyonnal való gazdálkodását el kell különíteni a saját vagyonával történő gazdálkodástól.

(2) Az MNV Zrt. rábízott vagyonával való gazdálkodása során az államháztartás központi alrendszerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(3) Az MNV Zrt. egyes értékesítési tranzakciók esetében a biztosítékok, óvadékok, letétek elhelyezésére, illetve vételár kifizetések lebonyolítása céljából pénzügyi intézménynél, befektetési szolgáltatónál és központi letétkezelőnél, értéktárnál - az adott értékesítési vagy vásárlási tranzakció lebonyolításáig - számlát vezethet.

22/A. §⁸⁰ (1) Az MNV Zrt. szervezetének működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Az MNV Zrt. saját vagyonával való gazdálkodása körében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem köthet, kezességet, garanciát nem vállalhat.

IV. Fejezet

Az állami vagyonnal való gazdálkodás

23. § (1)⁸¹ Az állami vagyonnal a tulajdonosi joggyakorló maga gazdálkodik, vagy szerződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, megbízás - alapján hasznosításra átengedi, illetőleg vagyonkezelésbe, haszonélvezetbe adja.

(2) Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az állami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése.

(3)⁸² A tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely - az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva - az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb.

(4)⁸³ Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás

⁷⁹ Megállapította: 2018. évi CXXVIII. törvény 12. §. Hatályos: 2019. I. 1-től.

⁸⁰ Beiktatta: 2018. évi CXXVIII. törvény 13. §. Hatályos: 2019. I. 1-től.

⁸¹ Megállapította: 2013. évi CXIV. törvény 10. § (1). Hatályos: 2013. VI. 28-tól.

⁸² Megállapította: 2013. évi CXIV. törvény 10. § (2). Hatályos: 2013. VI. 28-tól.

⁸³ Beiktatta: 2013. évi CXIV. törvény 10. § (3). Hatályos: 2013. VI. 28-tól.

eredményeként a szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

24. § (1)⁸⁴ Állami vagyon használatát biztosító - így különösen bérleti, haszonbérleti, megbízási - szerződés - a (2) bekezdésében foglalt kivételeken kívül - nyilvános, kivételes, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető.

(2)⁸⁵ Mellőzhető a versenyeztetés:

a)⁸⁶ az Nvtv. 11. § (17) bekezdésében foglalt esetekben, továbbá

b) ha nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség a külföldön lévő ingatlan esetében a versenyeztetés alkalmazását kizárja,

c) ha jogszabály rendelkezései vagy a használat átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók,

d) ha a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg,

e) ha társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a Kormány erre figyelemmel nyilvános határozatban döntött a versenyeztetés mellőzéséről.⁸⁷

(3) Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon gazdaságos - a 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - hasznosítása.

(4) Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon - a pályázati felhívás megküldésével - legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre.

(5)⁸⁸ Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha központi költségvetési szerv vagy állami tulajdonú gazdasági társaság a használat, vagy a tulajdonosi joggyakorlóval kötött szerződés alapján őt megillető más jog gyakorlását - amennyiben erre a tulajdonosi joggyakorlóval kötött szerződése lehetőséget ad - bérleti vagy más visszerthes szerződés alapján harmadik személynek átengedi.

(6) Amennyiben az állami vagyon használatára irányuló valamely szerződés vételi jogot is biztosít a használati jog jogosultja számára, akkor a használati jog átengedése az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint történhet.

25. § (1) Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)⁸⁹ az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

⁸⁴ Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 73. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.

⁸⁵ Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 73. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.

⁸⁶ Módosította: 2017. évi CXCV. törvény 27. § f).

⁸⁷ Lásd: 1214/2014. (IV. 3.) Korm. határozat, 1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 1., 1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozat 6.

⁸⁸ Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §.

⁸⁹ Módosította: 2017. évi CLIX. törvény 135. §.

*d)*⁹⁰ az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

*e)*⁹¹ gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

*f)*⁹² állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.

(2)⁹³ Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel az (1) bekezdés szerinti kizáró ok, vagy a szerződő fél a 25/A. § (2) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül - vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul - nem tesz eleget, az a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(3) Az értékesítés szabályait tartalmazó kormányrendelet, illetve a pályázati kiírás a szerződéskötésre az (1) bekezdésben foglaltakon túl további kizárási okokat is meghatározhat.

(4) Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződést írásba kell foglalni.

25/A. §⁹⁴ (1)⁹⁵ Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés megkötését megelőzően a szerződő fél azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn a 25. § (1) bekezdés *d)* pontjában meghatározott kizáró ok, hatósági bizonyítvánnyal igazolja a tulajdonosi joggyakorló részére. Ha a szerződő fél nem igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 25. § (1) bekezdés *d)* pontjában meghatározott kizáró ok, vele az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető.

(2)⁹⁶ A szerződés érvényességének időtartama alatt a tulajdonosi joggyakorló a szerződő felet írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja annak igazolására, hogy vele szemben a 25. § (1) bekezdés *d)* pontjában meghatározott kizáró ok fenn áll-e. Ha a szerződő fél igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn 25. § (1) bekezdés *d)* pontjában meghatározott kizáró ok, a tulajdonosi joggyakorló az igazolás céljából a bünyügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.

⁹⁰ Megállapította: 2012. évi CCXXIII. törvény 301. § (1). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

⁹¹ Megállapította: 2012. évi CCXXIII. törvény 301. § (1). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

⁹² Beiktatta: 2012. évi CCXXIII. törvény 301. § (2). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

⁹³ Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 115. § (8). Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §.

⁹⁴ Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 115. § (9). Hatályos: 2010. I. 1-től.

⁹⁵ Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §, 2017. évi CXCIX. törvény 27. § g).

⁹⁶ Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §, 2017. évi CXCIX. törvény 27. § g).

(3)⁹⁷ A tulajdonosi joggyakorló

a) az (1) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat a szerződés megkötéséről meghozott döntés időpontjáig,

b)⁹⁸ a (2) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat a szerződés megszűnéséig kezeli.

(4)⁹⁹ Az (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettség nem vonatkozik azon jogi személyekre, amelyekre a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény hatálya nem terjed ki.

26. §¹⁰⁰ (1)¹⁰¹ Az országos törzshálózati, valamint az e körbe nem tartozó vasúti pályát és tartozékait magába foglaló, állami tulajdonban álló pályahálózat ingatlanainak, ingóságainak az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott működtetése érdekében kötött szerződés alapján létrejövő jogviszonyokban e törvény és végrehajtási rendelete vagyonkezelési szerződésekre irányadó elszámolási és nyilvántartási szabályait kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján létrejövő, ingatlanra vonatkozó működtetési jogot az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott ingatlan jogi jellegeként kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.

A vagyonkezelés szabályai

27. § (1)¹⁰² Az állami vagyona vonatkozóan a tulajdonosi joggyakorló kizárólag az Nvtv.-ben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést.

(2)¹⁰³ A vagyonkezelő köteles a vagyontárgy állagának megóvásáról, jó karbantartásáról, működtetéséről gondoskodni, jogszabályban és szerződésben előírt más kötelezettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy szerződésben meghatározott célnak megfelelően használni.

(2a)¹⁰⁴ A vagyonkezelő - a központi költségvetési szervek és a kizárólag közfeladatot ellátó nem központi költségvetési szerv vagyonkezelők kivételével - köteles díjat fizetni, jogszabályban és szerződésben előírt más kötelezettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy szerződésben meghatározott célnak megfelelően használni. Amennyiben a vagyonkezelő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(2b)¹⁰⁵ A központi költségvetési szervnek nem minősülő, közfeladatot is ellátó vagyonkezelőt a vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelési díjfizetési kötelezettség alól mentesítheti.

(3) A vagyonkezelési szerződés valamely, az államot megillető jog gyakorlásának átengedésére is irányulhat, ilyen esetben a dolgok vagyonkezelésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

⁹⁷ Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §, 2017. évi CXCIX. törvény 27. § g).

⁹⁸ Módosította: 2017. évi CXCIX. törvény 27. § h).

⁹⁹ Beiktatta: 2015. évi XCIV. törvény 4. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

¹⁰⁰ Megállapította: 2015. évi CCXXV. törvény 41. §. Hatályos: 2015. XII. 31-től.

¹⁰¹ Módosította: 2017. évi CXCIX. törvény 27. § f).

¹⁰² Megállapította: 2011. évi CXCVI. törvény 25. § (4). Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §, 2017. évi CXCIX. törvény 27. § i).

¹⁰³ Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 74. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.

¹⁰⁴ Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 74. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.

¹⁰⁵ Beiktatta: 2013. évi CCXXXVI. törvény 74. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.

(4)¹⁰⁶

(5) A vagyonkezelés további szabályait, valamint a vagyonkezelt állami vagyon és az ahhoz kapcsolódó bevételek és kiadások nyilvántartásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(6)¹⁰⁷ A vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatban köteles a tulajdonosi joggyakorlóval egyeztetett számviteli politikájában meghatározott módon értékcsökkenést elszámolni.

(7)¹⁰⁸ A vagyonkezelő - a központi költségvetési szervek kivételével - a vagyonkezelt eszközök értékének megőrzéséről legalább a vagyonkezelt eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni (visszapótlási kötelezettség).

(8)¹⁰⁹ Az alapfeladatként vagy főtevékenységként közfeladatot ellátó vagyonkezelő a visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az alapfeladatként vagy főtevékenységként közfeladatot ellátó vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben ettől eltérően is megállapodhat.

(9)¹¹⁰ A visszapótlási kötelezettség módját és mértékét vagy a visszapótlási kötelezettség alóli (8) bekezdés szerinti mentesülés tényét a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni.

Központi költségvetési szervek vagyongazdálkodására vonatkozó szabályok

28. § (1)¹¹¹ A központi költségvetési szerv a működéséhez szükséges - az Nvtv. 11. § (6) bekezdésében foglalt vagyontárgyakon kívüli - állami vagyon összetételét és mértékét az állami vagyon használatát biztosító szerződés megkötése előtt, illetve folyamatosan közli az MNV Zrt.-vel, amely az igényeket az állam teherbíró képességéhez igazodva, a társadalmi szükségletek, a célszerűség és a gazdaságosság szempontjai figyelembevételével elégíti ki.

(2)¹¹²

(3)¹¹³

(4)¹¹⁴

(5)¹¹⁵ Amennyiben ajándékozás, végrendeleti örökösnevezés, illetve tulajdonjog átruházására irányuló más hasonló jogügylet kedvezményezettjeként valamely központi költségvetési szervet jelölnek meg, az elfogadott vagyon állami tulajdonba kerül azzal, hogy az MNV Zrt. az adott költségvetési szervvel köt rá - az Nvtv. 11. § (6) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak kivételével - nem visszterhes vagyonkezelési szerződést, vagy - ha a hagyaték tárgya gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés - az Nvtv. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződést. Ha a későbbiekben az ilyen vagyontárgy értékesítésére kerül sor, annak bevétele a kedvezményezett központi költségvetési szervet illeti meg.

¹⁰⁶ Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVI. törvény 31. § g). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.

¹⁰⁷ Beiktatta: 2013. évi CXIV. törvény 11. § (2). Hatályos: 2013. VI. 28-tól.

¹⁰⁸ Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 74. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.

¹⁰⁹ Megállapította: 2017. évi CXCIX. törvény 17. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹¹⁰ Megállapította: 2013. évi CCXXXVI. törvény 74. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.

¹¹¹ Megállapította: 2011. évi CXCVI. törvény 25. § (5). Módosítva: 2017. évi CXCIX. törvény 27. § f) alapján.

¹¹² Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 203. § a). Hatálytalan: 2009. VII. 9-től.

¹¹³ Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVI. törvény 31. § g). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.

¹¹⁴ Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CXCIX. törvény 28. § b). Hatálytalan: 2017. XII. 28-tól.

¹¹⁵ Megállapította: 2017. évi CXCIX. törvény 18. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

Állami tulajdonú gazdasági társaságok és más gazdálkodó szervezetek

29. § (1)¹¹⁶ Az állam - a törvényes képviselőtét ellátó szerv útján - csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, illetve olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(2)

(3)¹¹⁸ Gazdálkodó szervezet alapítására, illetve abban részesedés szerzésére és a tulajdonosi (tagsági, részvényesi, alapítói) jogok gyakorlására - ha törvény vagy a 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az állam nevében az MNV Zrt. jogosult. Gazdálkodó szervezet alapítása során történő eljárásra, valamint társasági részesedés állam nevében történő megszerzésére az MNV Zrt. más személynek, szervezetnek meghatalmazást adhat.

(3a)

(4)¹²⁰ A gazdálkodó szervezet cégbejegyzése során az eljáró cégbírószak vizsgáltni köteles, hogy a kérelmező jogosult-e az állam képviselőtét.

(5)¹²¹ Központi költségvetési szerv vagy más személy állami tulajdonú gazdálkodó szervezetben az állam nevében tulajdonosi (tagsági, részvényesi stb.) jogokat törvény vagy a 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet vagy az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján gyakorolhat.

(6)

30. § (1)¹²³ Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságoknál és más gazdálkodó szervezeteknél kötelesek érvényesíteni a cégvezetés felelősségét, valamint a közérdek érvényesülését biztosító vagyongazdálkodást.

(2)¹²⁴ Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet közérdekből, kivételesen indokolt esetben a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében olyan - követelésvásárlással összefüggő - jogügyletet is köthet, amelyben a jogügylet ellenértékének meghatározásakor a lakosság ellátásbiztonsághoz fűződő érdekét is figyelembe veszi.

(3)-(4)

(5)¹²⁶ A többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet és tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű

¹¹⁶ Megállapította: 2009. évi LV. törvény 1. §. Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § h).

¹¹⁷ Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LV. törvény 3. §. Hatálytalan: 2009. VI. 25-től.

¹¹⁸ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 19. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹¹⁹ Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CXCV. törvény 28. § c). Hatálytalan: 2017. XII. 28-tól.

¹²⁰ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § j).

¹²¹ Megállapította: 2010. évi LII. törvény 6. § (2). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § k).

¹²² Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXV. törvény 64. § (2). Hatálytalan: 2014. VII. 16-tól.

¹²³ Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (4). Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § h).

¹²⁴ Megállapította: 2012. évi CLXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2012. XI. 30-tól.

¹²⁵ Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXXII. törvény 8. § (3). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.

¹²⁶ Megállapította: 2011. évi CXCVI. törvény 25. § (8). Hatályos: 2012. I. 1-től.

szerződést köt, továbbá ha az bankitok sérelmével járna.

(6)¹²⁷

(7)¹²⁸

31. §¹²⁹

32. §¹³⁰

V. Fejezet

Az állami vagyon elidegenítésének szabályai

Az elidegenítés általános szabályai

33. § (1)¹³¹ Állami vagyon tulajdonjogának átruházására, ideértve a vagyon gazdasági társaság részére nem pénzbeli szolgáltatásként történő nyújtását is - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag az a tulajdonosi joggyakorló jogosult. Az értékesítés lebonyolítására az a tulajdonosi joggyakorló - a közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - harmadik személynek megbízást adhat.¹³²

(2)¹³³ Központi költségvetési szerv vagyonkezelő a működéséhez már nem szükséges, az Nvtv. 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jóságokat, tárgyi eszközöket, készleteket - amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg - kizárólag a tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződés alapján, az állam nevében és javára értékesítheti a 34-35. § alkalmazásával. Az értékesítésből származó bevétel a vagyonkezelő központi költségvetési szervet illeti meg.

34. § (1) Az értékesítést a vagyontárgy jellegétől függően

a) közvetlenül vagy

b) közvetetten

lehet végezni.

(2) A vagyon közvetlenül az alábbi módon értékesíthető:

a) nyilvános vagy zártkörű pályázat útján,

b)¹³⁴ nyilvános árverésen, ideértve az elektronikus árverést is [a továbbiakban az a) és b) pont együtt: versenyeztetés],

c) kivételesen versenyeztetés nélkül.

(3) A vagyon közvetetten - figyelemmel a 35. § (2) bekezdésében foglaltakra is - az alábbi módon értékesíthető:

¹²⁷ Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXXII. törvény 8. § (3). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.

¹²⁸ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

¹²⁹ Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLII. törvény 25. § r). Hatálytalan: 2008. I. 1-től. Lásd: 2007. évi CLII. törvény 26. § (3)-(5).

¹³⁰ A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2010. évi LII. törvény 35. § (1). Hatálytalan: 2010. VI. 17-től.

¹³¹ Módosította: 2013. évi CXIV. törvény 13. §.

¹³² Lásd: 2007. évi CLXXV. törvény 59. § (11).

¹³³ Megállapította: 2017. évi CXCI. törvény 20. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹³⁴ Megállapította: 2015. évi XCIV. törvény 5. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

- a) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal,
- b) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással, vagy
- c) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással.

(4)¹³⁵ Törvény eltérő rendelkezése hiányában az e törvény hatálya alá tartozó állami ingatlan értékesítésére - kivéve a 35. § (2) bekezdés szerinti versenyeztetés mellőzésével történő értékesítést - kizárólag az MNV Zrt. által működtetett elektronikus árverési rendszer útján kerülhet sor. Az MNV Zrt. az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlók részére az elektronikus árverésen történő értékesítést ingyenesen bonyolítja le.

35. § (1) Az értékesítést végzőnek a vagyon tulajdonjogának átruházását - ha törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet kivételt nem tesz - versenyeztetéssel kell megkísérelnie.

(2) Mellőzni lehet a versenyeztetést:

- a)¹³⁶ az állam tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén,
- b) állami vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor,
- c) nyilvános vételi ajánlat keretében történő eladási jog gyakorlása esetén,
- d) kisebbségi állami befolyás alatt álló részvénytársaság részvényeinek értékesítése esetén, ha a befolyásszerző sikeres nyilvános vagy önkéntes vételi ajánlatának lezárását követően vételi jogát gyakorolja,
- e) állami vagyonra vonatkozó vételi jog - d) pont alá nem tartozó - gyakorlása esetén,
- f) a telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása vagy a telekalakítások végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén,
- g)¹³⁷ jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultjának történő értékesítés esetén,
- h) helyi önkormányzatnak történő értékesítés esetén,
- i) kis értékű - az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi értéket el nem érő - vagyontárgy értékesítése esetén,¹³⁸
- j) nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében történő értékesítés esetén,
- k) külföldi állam részére történő értékesítés esetén a j) pont alá nem tartozó esetben is,
- l)¹³⁹ minősített adatot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő értékesítés esetén,
- m) külön jogszabályban meghatározott, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk értékesítése esetén,
- n)¹⁴⁰ ha társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a Kormány erre figyelemmel nyilvános határozatban döntött a versenyeztetés mellőzéséről,¹⁴¹

¹³⁵ Beiktatta: 2017. évi CXCV. törvény 21. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹³⁶ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § 1).

¹³⁷ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 22. § (1). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹³⁸ Lásd: 2007. évi CLXIX. törvény 7. § (6), 2008. évi CII. törvény 6. § (5), 2009. évi CXXX. törvény 8. § (5), 2010. évi CLXIX. törvény 6. § (3) c), 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. § (3) c), 2012. évi CCIV. törvény 6. § (3) c), 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (3) c), 2014. évi C. törvény 5. § (4) c), 2015. évi C. törvény 5. § (3) c), 2016. évi XC. törvény 5. § (3) c), 2017. évi C. törvény 5. § (3) c).

¹³⁹ Módosítva: 2009. évi CLV. törvény 42. § (42) alapján.

¹⁴⁰ Beiktatta: 2010. évi LII. törvény 7. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

¹⁴¹ Lásd: 1578/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 1., 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat 1.,

o)¹⁴² az országos közút melletti pihenő- és várakozóhelyeken 2011. december 31-ig megépült felépítményekre vonatkozó osztott tulajdon létesítése és földhasználati jog alapítása során lefolytatott értékesítési eljárás során,

p)¹⁴³ zálogtárgy tulajdonjogának zálogjogosult által történő megszerzése esetén.

(2a)¹⁴⁴ Az állam tulajdonában álló pénzügyi eszköznek pénzügyi eszközre történő cseréje esetén az Nvtv. 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

(3) A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet.

(4) Nyilvános a pályázat, ha

a) az ajánlattevők köre előre meg nem határozható;

b) a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert.

(5) Ha a kiíró - megfelelő határidők kitűzésével - az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, a pályázat zártkörű pályázatnak minősül. Zártkörű pályázat kiírására csak kivételesen kerülhet sor.

(6) Állami vagyona vonatkozóan vételi jogot alapítani csak az értékesítésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. Az ily módon alapított vételi jog időtartama az öt évet meghaladhatja.

(7) Az állami vagyon értékesítésének részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(8)¹⁴⁵ Az MNV Zrt. által működtetett elektronikus árverési rendszerbe árverezőként történő belépésre az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett felhasználó jogosult regisztrált és aktivált felhasználói névnek, valamint jelszavának megadásával.

(9)¹⁴⁶ Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bármely természetes személy vagy olyan jogi személy kérheti a felvételét, aki megfelel az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feltételeknek, ha az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban foglaltakat elfogadta.

36. § (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet.¹⁴⁷

(2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható

a) nemzetközi szerződésben vállalt, vagy nemzetközi szervezetben viselt tagságból eredő segítségnyújtási vagy más kötelezettség teljesítése érdekében,¹⁴⁸

b) belföldi vagy külföldi katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése,

1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat 1.

¹⁴² Beiktatta: 2017. évi CXCV. törvény 22. § (2). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹⁴³ Beiktatta: 2017. évi CXCV. törvény 22. § (2). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹⁴⁴ Beiktatta: 2012. évi CLVIII. törvény 3. § (3). Módosította: 2017. évi CXCV. törvény 27. § f) alapján.

¹⁴⁵ Beiktatta: 2015. évi XCIV. törvény 6. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

¹⁴⁶ Beiktatta: 2015. évi XCIV. törvény 6. §. Módosítva: 2017. évi CXCV. törvény 27. § f) alapján.

¹⁴⁷ Lásd: 2009. évi CIX. törvény 57. §, 2009. évi CXXIX. törvény 30. §, 2013. évi CXVIII. törvény 1. §, 2013. évi CLVII. törvény 1. §, 2019. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdés

¹⁴⁸ Lásd: 1849/2013. (XI. 19.) Korm. határozat, 1245/2014. (IV. 18.) Korm. határozat, 1470/2014. (VIII. 21.) Korm. határozat, 1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat a), 1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1., 1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat a), 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1., 1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. a), 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat a), 1077/2019. (II. 28.) Korm. határozat a)

következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében,¹⁴⁹

c) ¹⁵⁰ helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,¹⁵¹

d) ¹⁵²

e) ¹⁵³ külön törvény szerinti közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése vagy az általa átvállalt állami közfeladat ellátásának elősegítése érdekében,¹⁵⁴

f) az MNV Zrt. által peres eljárásban kötött, bíróság által jóváhagyott egyezség keretében állami vagyonba tartozó dolog tulajdonjogáról való lemondás esetén,

g) ¹⁵⁵ egyház, egyházi jogi személy hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális - feladatok ellátásának elősegítése érdekében.¹⁵⁶

(3) ¹⁵⁷ A (2) bekezdés szerinti ingyenes átruházásról - a (6) bekezdésen foglalt kivétellel - a Kormány nyilvános határozattal dönt.¹⁵⁸

¹⁴⁹ Lásd: 1190/2010. (IX. 13.) Korm. határozat.

¹⁵⁰ Módosította: 2010. évi LXXXVII. törvény 47. § (2) b).

¹⁵¹ Lásd: 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, 1320/2011. (IX. 20.) Korm. határozat, 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat, 1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat, 1100/2012. (IV. 5.) Korm. határozat, 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat, 1659/2012. (XII. 20.) Korm. határozat, 1665/2012. (XII. 20.) Korm. határozat, 1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, 1347/2013. (VI. 19.) Korm. határozat, 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat, 1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat, 1953/2013. (XII. 17.) Korm. határozat, 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozat, 1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozat, 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat, 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat, 1032/2017. (I. 31.) Korm. határozat 1., 1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1., 1755/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 1., 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1., 1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat 1.

¹⁵² Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CXCV. törvény 28. § d). Hatálytalan: 2017. XII. 28-tól.

¹⁵³ Megállapította: 2011. évi CIX. törvény 34. §. Hatályos: 2011. VIII. 10-től. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 207. §.

¹⁵⁴ Lásd: 1320/2011. (IX. 20.) Korm. határozat, 1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat, 1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozat, 1295/2014. (V. 5.) Korm. határozat, 1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 7., 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 11., 14.

¹⁵⁵ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 23. § (1). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹⁵⁶ Lásd: 1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 1., 2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1., 2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1., 1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat 1., 1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 1., 1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat 3., 1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat 1., 1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat 1., 1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat 1.

¹⁵⁷ Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (5). A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2011. évi LXVI. törvény 38. § (2) q). Hatálytalan: 2011. VII. 1-től.

¹⁵⁸ Lásd: 1320/2011. (IX. 20.) Korm. határozat, 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat, 1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat, 1100/2012. (IV. 5.) Korm. határozat, 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat, 1659/2012. (XII. 20.) Korm. határozat, 1665/2012. (XII. 20.) Korm. határozat, 1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, 1347/2013. (VI. 19.) Korm. határozat,

(4)¹⁵⁹ A (2) bekezdés c) és g) pontja alapján ingyenesen átruházható vagyontárgyak összesített értéke évente nem haladhatja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget.

(5) Az MNV Zrt. az állam mint törvényes örökös nevében az öröklésről az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában a hagyaték fekvési helye szerinti helyi önkormányzat javára, ingatlan esetében annak fekvési helye szerinti helyi önkormányzat javára lemondhat.

(6)¹⁶⁰ Az MNV Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni a (2) bekezdés c) és g) pontjában meghatározott személyek javára az ott meghatározott célokra az évente kedvezményezettneként 10 millió Ft nyilvántartási értéket meg nem haladó értékű ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról. Az MNV Zrt. Igazgatósága köteles az ingóság átadásáról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján nyilvánosságra hozni.

(7)¹⁶¹ A (2)-(6) bekezdésben megjelölt vagyonátadás illetékmentes.

37. § (1)¹⁶² Az állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, műemlékingatlanok, műkincsek, valamint történeti (régészeti) emlékek és földterületek tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházására csak e védett vagyonra vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor.

(2)¹⁶³

Állami tulajdonú gazdasági társaságok elidegenítésének speciális szabályai

38. § (1)¹⁶⁴ Állami vállalat átalakulása vagy állami vállalat többségi részvételével létrejött gazdasági társaságok - beleértve az állami vállalat által az átalakulást megelőzően vagy annak jogutódja által az átalakulást követően alapított társaságokat is - társasági részesedéseinek értékesítése során a munkavállalók kedvezményesen szerezhetik meg az állami tulajdont, ha az értékesítéssel érintett gazdasági társaság 100%-os vagy többségi állami tulajdonban áll.

1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat, 1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat, 1953/2013. (XII. 17.) Korm. határozat, 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozat, 1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, 1245/2014. (IV. 18.) Korm. határozat, 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozat 2. a), 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozat, 1295/2014. (V. 5.) Korm. határozat, 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat, 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat, 1032/2017. (I. 31.) Korm. határozat 1., 1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 1., 2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1., 2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1., 1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat 1., 1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat a), 1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 1., 1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 7., 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1., 1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1., 1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat 3., 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat a), 1755/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 1., 1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat 1., 1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat 1., 1077/2019. (II. 28.) Korm. határozat a), 1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat 1., 1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1., 11., 14., 1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat 1., 1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat 1.

¹⁵⁹ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 23. § (2). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹⁶⁰ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 23. § (3). Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

¹⁶¹ Beiktatta: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (7). Hatályos: 2011. I. 1-től.

¹⁶² Megállapította: 2010. évi LXXXVII. törvény 43. § (3). Hatályos: 2010. IX. 1-től.

¹⁶³ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LXXXVII. törvény 47. § (2) c). Hatálytalan: 2010. IX. 1-től.

¹⁶⁴ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 24. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak csak akkor mellőzhetők, ha a többségi részesedést olyan befektető szerzi meg, aki az értékesítésre irányuló szerződésben a munkavállalók foglalkoztatására, illetve a munkakörülményeik javítására megfelelő biztosítékokkal alátámasztott szerződéses kötelezettséget vállal.

(3) A munkavállalók részére személyenként az éves minimálbér százötven százalékának megfelelő kedvezmény adható az (5) bekezdésre is figyelemmel úgy, hogy az ily módon szerzett társasági részesedéseik összege nem haladhatja meg a társaság jegyzett tőkéjének tizenöt százalékát.

(4) A munkavállalók részére egyénileg, illetve az általuk alapított társaságok, szövetkezetek, illetve MRP szervezet részére nyújtott kedvezményeket együttesen kell figyelembe venni.

(5) Amennyiben a kedvezményes vásárlási programban nem minden munkavállaló vett részt, a kedvezmény lehetséges mértékét (összegét) az érintett munkavállalók létszáma és a teljes vállalati munkavállalói létszámra tekintettel arányosan kell megállapítani. A kedvezmény azok számára, akik azt nem vették igénybe, későbbi időpontban is nyújtható.

(6) A munkavállalók számára az eladási árnak legfeljebb ötven százaléka erejéig árkedvezmény és/vagy részletfizetési lehetőség adható. A csökkentett vételár részletekben történő kiegyenlítése esetén - a külön törvény által szabályozott MRP keretében történő értékesítést kivéve - a csökkentett vételár tizenöt százalékának készpénzben történő befizetése mellett a törlesztési idő legfeljebb három év lehet, s a vételár-hátraléokra kamatként az államadósság után fizetendő mindenkor kamat számítható fel.

39. § (1) Gazdasági társaságok állami tulajdonban álló részesedéseit a társaság munkavállalói Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében szervezett formában is megszerezhetik.

(2) Az MRP szervezet a munkavállalók által, az őket foglalkoztató társaságban tulajdonosi részesedés szerzése és a tulajdonosi jogok együttes gyakorlása céljából önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott résztvevőkkel rendelkező jogi személy.

(3) Az MRP-ben az a törvényes munkaidő legalább felében alkalmazott munkavállaló jogosult részt venni, akinek munkaviszonya a társaságnál - jogelődjét is beleértve - legalább hat hónapja fennáll. A tulajdonszerzés lebonyolítására létrehozandó MRP szervezet alapszabálya a jogosultság feltételeként ennél hosszabb időt is megállapíthat, amely azonban nem haladhatja meg az öt évet.

(4) Egy munkavállaló egyidejűleg csak egy MRP szervezetben vehet részt.

(5) Az MRP szervezet által megszerzett társasági részesedések a szervezet tulajdonába kerülnek, amely ezeket a törvényben és az alapszabályában foglalt feltételeknek megfelelően a résztvevők tulajdonába adja.

40. §¹⁶⁵ A 38. és 39. §-ban meghatározott kedvezményes értékesítési technikák alkalmazásával benyújtott pályázatok kizárólag akkor kerülhetnek elbírálásra, ha az MNV Zrt. által megállapított pályázati kiírás szerint a teljes ellenérték egy összegben történő kifizetésére irányuló, és a pályázati feltételeknek is megfelelő érvényes ajánlat nem érkezett. Nyilvános árverés - ideértve az elektronikus árverést is - útján történő értékesítés esetén a 38. és 39. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, amennyiben a nyertes árverező az árverési hirdetményben meghatározottak szerint a vételár teljes összegét egy összegben megfizeti.

41. § A megkötendő értékesítési szerződésben az MNV Zrt. köteles kikötni a szerződés teljesítésének ellenőrzését. A vevő a szerződésszegésért való felelősséget nem zárhatja ki, az ezzel ellentétes kikötés semmis.

¹⁶⁵ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 25. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

42. § (1) Az MNV Zrt. a többségi állami részesedéssel működő társaság értékesítésére vonatkozó döntés meghozatala előtt legalább harminc nappal köteles a gazdasági társaság munkavállalói érdekképviselői szerveit írásban tájékoztatni mindazon adatokról (körülményekről), amelyek az értékesítés várható következményeként

a) a munkavállalók foglalkoztatását, kereseti és bérviszonyait, szociális ellátását, munkafeltételeit, képzését érinthetik;

b) a munkavállalói tulajdonszerzés esetleges lehetőségeire vonatkoznak.

(2) A munkavállalói érdekképviselői szervek a tervezett értékesítéssel kapcsolatos véleményüket az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, írásban közölhetik. Az MNV Zrt. a munkavállalói érdekképviselői szervektől hozzá beérkezett írásos véleményre, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül, írásban köteles válaszolni.

(3) A munkavállalói érdekképviselői szervektől a (2) bekezdés alapján beérkezett véleményt és az MNV Zrt. erre adott válaszát az értékesítéssel kapcsolatos iratokhoz kell csatolni.

(4) Az MNV Zrt. köteles a társaság munkavállalói érdekképviselői szervei rendelkezésére bocsátani a megkötött értékesítési szerződés és ahhoz kapcsolódó egyéb szerződések azon előírásait, amelyek az (1) bekezdés *a)*-*b)* pontjaiban foglaltakra vonatkoznak.

(5)¹⁶⁶ A munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos, jelen törvényben előírt kötelezettségen túl további - így különösen az Mt.-ben a munkáltatóra vonatkozóan meghatározott - tájékoztatási, véleményeztetési és konzultációs kötelezettség nem az MNV Zrt.-t terheli.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 28. § (2) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, a 47. §, a 48. § (4) bekezdése, az 56. § (1) bekezdésének *e)* pontja, az 56. § (1) bekezdés *g)* pontjának a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (2) bekezdés *j)* pontja módosítására irányuló rendelkezése, az 56. § (1) bekezdésének *n)* pontja, az 58. § (1) bekezdésének *p)* pontja és a 66. § 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3)¹⁶⁷

Módosító rendelkezések

44. § (1)¹⁶⁸

(2)¹⁶⁹

(3)¹⁷⁰

(4)¹⁷¹

¹⁶⁶ Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 64. § b).

¹⁶⁷ Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCV. törvény 114. § (2). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.

¹⁶⁸ Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 12/B. § (1).

¹⁶⁹ Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 12/B. § (3).

¹⁷⁰ Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. § (1) d).

¹⁷¹ Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (6) d).

- (5)¹⁷²
(6)¹⁷³
(7)¹⁷⁴
45. § (1)¹⁷⁵
(2)¹⁷⁶
(3)¹⁷⁷
(4)¹⁷⁸
(5)¹⁷⁹
(6)¹⁸⁰
(7)¹⁸¹
(8)¹⁸²
(9)¹⁸³
46. §¹⁸⁴
47. §¹⁸⁵
48. §¹⁸⁶
49. §¹⁸⁷
50. § (1)¹⁸⁸
(2)¹⁸⁹
(3)¹⁹⁰
(4)¹⁹¹
51. §¹⁹²
52. §¹⁹³
53. §¹⁹⁴

¹⁷² Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény IX. fejezet cím.

¹⁷³ Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 104. § (2).

¹⁷⁴ Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1).

¹⁷⁵ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LXXXVII. törvény 47. § (2) d). Hatálytalan: 2010. IX. 1-től.

¹⁷⁶ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 3. §.

¹⁷⁷ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 4. § (6).

¹⁷⁸ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 6. § (1) a).

¹⁷⁹ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 7. §.

¹⁸⁰ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 11. §.

¹⁸¹ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 13. § (2).

¹⁸² Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 13/A. § (3).

¹⁸³ Beépítve: 2001. évi CXVI. törvény 15. §.

¹⁸⁴ Beépítve: 1991. évi XVI. törvény 12. § (4).

¹⁸⁵ Beépítve: 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1).

¹⁸⁶ Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § b). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.

¹⁸⁷ Beépítve: 2005. évi CLXXXIII. törvény 26. §.

¹⁸⁸ Beépítve: 2004. évi I. törvény 49. § i).

¹⁸⁹ Beépítve: 2004. évi I. törvény 64. § (1).

¹⁹⁰ Beépítve: 2004. évi I. törvény 64. § (3)-(4).

¹⁹¹ Beépítve: 2004. évi I. törvény 64. § (6).

¹⁹² Beépítve: 1997. évi CXLI. törvény 72. § (1) d)-e).

¹⁹³ Beépítve: 2006. évi V. törvény 25. § (1) u).

54. §¹⁹⁵

55. §¹⁹⁶

56. § (1) a)¹⁹⁷

*b)*¹⁹⁸

*c)*¹⁹⁹

*d)*²⁰⁰

*e)*²⁰¹

*f)*²⁰²

*g)*²⁰³

*h)*²⁰⁴

*i)*²⁰⁵

*j)*²⁰⁶

*k)*²⁰⁷

*l)*²⁰⁸

*m)*²⁰⁹

*n)*²¹⁰

*o)*²¹¹

*p)*²¹²

*q)*²¹³

*r)*²¹⁴

*s)*²¹⁵

¹⁹⁴ Beépítve: 2004. évi CXXXIV. törvény 15/A. §.

¹⁹⁵ Beépítve: 1997. évi CXL. törvény 54. § (8).

¹⁹⁶ Beépítve: 2001. évi XX. törvény 2. § j).

¹⁹⁷ Beépítve: 1994. évi XL. törvény 19. § (1).

¹⁹⁸ Beépítve: 1999. évi CVII. törvény 9. §.

¹⁹⁹ Beépítve: 2004. évi LXVII. törvény 10. § (2).

²⁰⁰ Beépítve: 2003. évi CXXVIII. törvény 3. § (6)-(7), 6. § (2). A 3. § (4) bekezdését és a 7. § (5) bekezdését pontosító rendelkezést hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLXXV. törvény 59. § (1) m). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.

²⁰¹ Beépítve: 2003. évi XCII. törvény 72. § (5), 1997. évi XXXI. törvény 26. § (6).

²⁰² Beépítve: 2000. évi CXII. törvény 16. § (9).

²⁰³ Beépítve: 1996. évi CXII. törvény 2. § (2) d), 51. § (2) j). Az 51. § (2) j) hatályba lép: 2008. I. 1-jén.

²⁰⁴ Beépítve: 1996. évi LXV. törvény 7. § (1), (3), 7/A. § (2), 8. § (1).

²⁰⁵ Beépítve: 1994. évi LIII. törvény 163. § (1).

²⁰⁶ Beépítve: 1996. évi LIII. törvény 72/A. § (2).

²⁰⁷ Beépítve: 1996. évi LIV. törvény 2. § (4), 13. § (7), 14. § (3).

²⁰⁸ Beépítve: 1996. évi LV. törvény 11. § (3).

²⁰⁹ Beépítve: 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) e).

²¹⁰ Beépítve: 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (2).

²¹¹ Beépítve: 1991. évi XLIX. törvény 61. § (6).

²¹² Beépítve: 2005. évi XV. törvény 7. § (1), 15. § (3), 20. § (5) a).

²¹³ Beépítve: 2004. évi II. törvény 2. § 26.

²¹⁴ Beépítve: 2000. évi C. törvény 23. § (2), 42. § (1), (5).

²¹⁵ Beépítve: 1997. évi CXLII. törvény 1. §, 7. § (1)-(2), 10. § (2), 15. § (3), 17. § (2).

(2) a)²¹⁶

b)²¹⁷

c)²¹⁸

d)²¹⁹

e)²²⁰

f)²²¹

g)²²²

57. § (1) a)²²³

b)²²⁴

c)²²⁵

(2)²²⁶

58. §²²⁷

Átmeneti rendelkezések

59. §²²⁸

60. § (1) Az ÁPV Zrt. 2007. december 31-én megszűnik, jogai és kötelezettségei ezen időponttól az MNV Zrt.-re szállnak. A jogok és kötelezettségek átszállása nem minősül az ÁPV Zrt. által kötött szerződések módosításának. Az ÁPV Zrt.-vel szembeni követelések a jogutódlás szempontjából biztosítékokkal ellátott követeléseknek minősülnek.

(2)²²⁹

(3) Az ÁPV Zrt. munkavállalóinak az MNV Zrt.-nél történő továbbfoglalkoztatása munkáltatói jogutódlásnak minősül.

(4)²³⁰ Az ÁPV Zrt. saját vagyona - az MNV Zrt. működéséhez szükséges tárgyi eszközök (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.) kivételével - a társaság megszűnésével az államra száll. Az MNV Zrt. működéséhez szükséges tárgyi eszközök az MNV Zrt. saját vagyonába kerülnek.

61. § (1)²³¹ A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) 2007. december 31-ei

²¹⁶ Beépítve: 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) c).

²¹⁷ Beépítve: 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (1) c).

²¹⁸ Beépítve: 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) g).

²¹⁹ Beépítve: 2003. évi XC. törvény 3. § (2).

²²⁰ Beépítve: 1996. évi LXXXI. törvény 5. melléklet 6.

²²¹ Beépítve: 1990. évi C. törvény 3. § (4).

²²² Beépítve: 2006. évi LVII. törvény 8. § (3).

²²³ Beépítve: 1996. évi I. törvény 86. § (2) h).

²²⁴ Beépítve: 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) d).

²²⁵ Beépítve: 1990. évi LV. törvény 9. § c), 23. § b).

²²⁶ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

²²⁷ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LXXXVII. törvény 47. § (2) e). Hatálytalan: 2010. IX. 1-től.

²²⁸ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

Vége nem hajtható módosítására lásd: 2010. évi CXLVIII. törvény 226. §.

²²⁹ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

²³⁰ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § m).

²³¹ Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (8). Hatályos: 2011. I. 1-től.

hatállyal megszűnik, jogai és kötelezettségei ezen időponttól - a 66. § (1) bekezdésében megjelölt feladat kivételével - az MNV Zrt.-re szállnak. A KVI 66. § (1) bekezdésben foglalt feladata a kincstárra száll. A jogok és kötelezettségek átszállása nem minősül a KVI által kötött szerződések módosításának.

(2) A KVI munkavállalóinak az MNV Zrt.-nél vagy a kincstárnál történő továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-át és 25/B. §-át kell alkalmazni.

(3)-(4)²³²

(5)²³³

62. §²³⁴

63. §²³⁵

64. §²³⁶

65. § (1) ²³⁷ Ahol az ingatlan-nyilvántartás az ÁPV Zrt.-t, a KVI-t mint tulajdonosi joggyakorlót, illetve vagyonkezelőt tünteti fel, ezen az MNV Zrt.-t kell érteni.

(2)²³⁸ Ha az ingatlan-nyilvántartási változásbejegyzési kérelem az állam tulajdonjogát nem érinti, az ingatlanügyi hatóság a kérelem elintézése során, azzal egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti változást is átvezeti az ingatlan-nyilvántartásban. Más változás hiányában az ingatlanügyi hatóság az MNV Zrt., illetve a szerződéses vagyonkezelő legkésőbb 2009. december 31. napjáig előterjesztett kérelmére gondoskodik az (1) bekezdés szerinti változás átvezetéséről.

66. § (1)²³⁹ Más személy tulajdonában lévő ingatlanon az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel és ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az állam nevében a kincstár jogosult.

(1a)²⁴⁰ Más személy tulajdonában lévő ingatlanon a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére az állam nevében a lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv jogosult.

(2)²⁴¹ Az államot megillető elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. jogosult.

67. § (1) Az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló 2000. évi XCIV. törvény, valamint az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló 2000. évi XCV. törvény alapján fennálló ingyenes ingatlanhasználati jog e törvény erejénél fogva kártalanítás nélkül megszűnik, azzal hogy az ingyenes ingatlanhasználati jog helyébe a (2)-(6) bekezdésekben, valamint a 68. §-ban szabályozott jogok lépnek. A megszűnt ingyenes ingatlanhasználati jog tárgyát képező ingatlanok

²³² Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LXXXVII. törvény 47. § (2) f). Hatálytalan: 2010. IX. 1-től.

²³³ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

²³⁴ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

²³⁵ Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LV. törvény 3. §. Hatálytalan: 2009. VI. 25-től.

²³⁶ Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

²³⁷ Módosította: 2010. évi LXXXVII. törvény 47. § (2) g).

²³⁸ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

²³⁹ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § a), 2015. évi VI. törvény 25. § (2) a).

²⁴⁰ Beiktatta: 2015. évi VI. törvény 25. § (1). Módosította: 2016. évi CIV. törvény 76. § (1).

²⁴¹ Módosította: 2014. évi XXXV. törvény 63. § n).

hasznosításáról az MNV Zrt. - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel - e törvény általános szabályai szerint gondoskodik.

(2) Azon ingatlanok esetében, amelyek a KVI és a párt közötti ingyenes ingatlanhasználati megállapodás alapján e törvény hatálybalépésekor valamely párt használatában álltak, az ingyenes használati jog az ingatlant használó párt kérelmére bérleti joggá alakul a (3) bekezdésben foglaltak szerint. A bérleti igényt a párt legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül jelentheti be az MNV Zrt.-nek.

(3) A párttal a (2) bekezdés szerinti bérleti igényének bejelentésétől számított harminc napon belül köteles az MNV Zrt. a bérleti szerződést megkötöni. A bérlet feltételeire az állami vagyron bérbeadására vonatkozó általános szabályok, valamint a helyiségek bérletére vonatkozó külön jogszabály előírásainak keretein belül a felek megállapodása irányadó. A felek a bérleti díjat az adott településrész hasonló rendeltetésű iroda ingatlanjainak bérleti díja alapján kötelesek megállapítani.

(4) A párt mindazon ingatlanokat vagy ingatlanrészeket, melyekre nem kötött bérleti szerződést - és amelyek vonatkozásában a 68. § (4) bekezdés szerinti vételi jogával sem élt -, e törvény hatálybalépését követő száznyolcvan napon belül - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tehermentesen - köteles birtokba adni az MNV Zrt.-nek.

(5) A (2) bekezdés szerinti bérleti igény bejelentésére irányuló határidő eredménytelen eltelte, a (4) bekezdés szerinti birtokbaadási határidő elmulasztása, vagy a birtokbaadási feltételek nem teljesítése esetén a késedelembe esés időpontjától kezdődően a párt az adott ingatlanra havonta az MNV Zrt. által megállapított használati díjat köteles fizetni.

(6) A (3) bekezdés szerinti bérleti díj és az (5) bekezdés szerinti használati díj megfizetésének
a) késedelme esetén az MNV Zrt. késedelmi kamatot számít fel, egy hónapot meghaladó késedelem esetén írásban felszólítja a pártot a tartozás tíz napon belül történő rendezésére;

b) két hónapot meghaladó késedelme esetén az MNV Zrt. köteles a tartozás rendezéséhez és az ingatlan birtokbavételéhez szükséges jogi eljárásokat a párttal szemben megindítani.

68. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választásán országos listát állító és az Országgyűlésben képviselőcsoport alakítására is jogosultságot szerző párt részére, a párt működési feltételeinek biztosítása érdekében iroda rendeltetésű ingatlan vásárlásához a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a párt kezdeményezésére a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételekkel pénzkölcsönt nyújt. A kölcsönre minden párt - ideértve az e törvény hatálybalépésekor országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártokat is - egy alkalommal válik jogosulttá, és e jogát mindaddig gyakorolhatja, amíg a kölcsön igénybevételével vásárolt ingatlanok száma és alapterülete a (2) bekezdésben előírt mértéket el nem éri.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzkölcsön az azt igénylő pártnak legfeljebb 30 db - ebből Budapesten maximum 10 db, illetőleg 2000 m² -, összesen 5000 m²-t nem meghaladó bruttó alapterületű ingatlan vásárlásához nyújtható.

(3) Az állami kezességvállalás mellett, három havi Bubor + 1%-os kamattal nyújtott pénzkölcsön nem haladhatja meg az érintett ingatlanok igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott becsült forgalmi értékét, de legfeljebb négyzetméterenként 2007-ben 200 000 Ft-ot, a további években 200 000 Ft-nak a Központi Statisztikai Hivatal által a törvény hatálybalépését követően eltelt időszakra számított, kumulált fogyasztói árindexszel korrigált értékét. A pénzkölcsön visszafizetésére tizenöt éves, negyedévi egyenlő részletekben történő részletfizetést kell engedni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti ingatlanvásárlás során azon pártot, amelynek ingyenes ingatlanhasználati joga a 67. § (1) bekezdése alapján szűnt meg, az általa e törvény hatálybalépésekor használt ingatlanokra vagy ingatlanrészekre vételi jog illeti meg, az MNV Zrt.

megbízásából eljáró igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által megállapított vételáron.

(5) Amennyiben a párt élni kíván vételi jogával, e törvény hatálybalépésétől számított kilencven napos jogvesztő határidőn belül írásos szándéknyilatkozatot tesz az MNV Zrt.-nél. Az MNV Zrt. a szándéknyilatkozat kézhezvételétől számított harminc napon belül tájékoztatja a pártot az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által megállapított becsült forgalmi értékről és a megkötendő adásvételi szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeiről, ideértve a fizetési feltételeket, törvényes kedvezményeket, szavatossági jogokat, korábbi értéknövelő beruházások elszámolását, birtokba adás szerződési feltételeit. Ezeket a feltételeket az MNV Zrt. minden párt számára azonos elvek szerint állapítja meg.

(6) A párt vételi jogát az MNV Zrt. tájékoztatásának kézhezvételét követően, legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított száznolcvan napon belül, az MNV Zrt.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

(7) Amennyiben a párt a (6) bekezdésben megállapított határidőben él vételi jogával, az MNV Zrt. köteles a bejelentéstől számított harminc napon belül megkötni a párttal az adásvételi szerződést.

69. § (1)-(2)²⁴²

(3)²⁴³

(4) E törvény hatálybalépésével a költségvetési kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szerv válik a kincstári vagyon részét képező, az e törvény hatálybalépése előtt az adott kutatóhelyre jogszabály erejénél fogva átszálló, illetve ellenérték fejében vagy ingyenesen szerzett, szellemi alkotáson fennálló jogok jogosultjává, valamint a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 19. §-a szerinti hasznosító vállalkozásban szerzett részesedés tulajdonosává.

69/A. §²⁴⁴ (1)²⁴⁵ Az állami vállalatok átalakulásakor a jogutód gazdasági társaság tulajdonába kerülő, vagy a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkezelő nyilvántartásában szereplő vagyonelemek jogi helyzetének rendezése érdekében az MNV Zrt. jogosult az állami vállalat átalakulásával létrejött gazdasági társasággal vagy a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társasággal (e § alkalmazásában együttesen vagy külön-külön: gazdasági társaság) ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződésben megállapítani azon vagyonelemek körét, amelyek átalakulás, illetve tulajdonjog rendezés jogcímen a gazdasági társaság tulajdonába, illetve az állam tulajdonába kerülnek, tekintet nélkül arra, hogy a szerződés megkötésének időpontjában az érintett ingatlan az ingatlan-nyilvántartás vagy a gazdasági társaság nyilvántartása szerint állami tulajdonban vagy a gazdasági társaság tulajdonában van, és nincs az ingatlan-nyilvántartás szerint harmadik személy tulajdonában, feltéve, hogy a gazdasági társaság a szerződéskötéskor legalább többségi állami tulajdonban van.

(2)²⁴⁶ Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötése és tartalma tekintetében a felek az állami vagyonra vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól eltérhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján az ingatlanügyi hatóság köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni a szerződésben meghatározott jogosult tulajdonjogát.

²⁴² Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (11). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.

²⁴³ Hatályon kívül helyezte: 2011. évi LI. törvény 1. § (2). Hatálytalan: 2011. V. 21-től.

²⁴⁴ Beiktatta: 2012. évi LXXVI. törvény 65. §. Hatályos: 2012. VI. 27-től.

²⁴⁵ Megállapította: 2013. évi CXIV. törvény 12. § (1). Módosította: 2015. évi VI. törvény 25. § (2) b).

²⁴⁶ Módosította: 2017. évi CXCV. törvény 27. § j).

(4)²⁴⁷ Az MNV Zrt. és a gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti szerződésben rendelkeznek az elszámolásról. Az elszámolás történhet olyan módon, hogy a gazdasági társaság az állami tulajdonba kerülő eszközöket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 36. § (2) bekezdés *e*) pontja alapján a tőketartalék terhére, a gazdasági társaság tulajdonába kerülő vagyonelemeket pedig az Sztv. 36. § (1) bekezdés *f*) pontja szerint a tőketartalék javára számolja el. Ebben az esetben az MNV Zrt.-nél az eszközök nyilvántartásba történő kivezetése vagy bevezetése az induló tőke módosításaként is elszámolható.

(5)²⁴⁸ A tulajdonosi joggyakorló - annak érdekében, hogy a jogügylet számviteli elszámolása a gazdasági társaság vagyonában ne eredményezzen vagyonszűnést - jogosult a gazdasági társaság visszapótlási kötelezettségét elengedni, a visszapótlási kötelezettségből származó követelést a gazdasági társaság javára nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsátani vagy az elszámolásról egyéb módon rendelkezni. A jogügylet és az annak végrehajtására irányuló eljárások (így különösen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, telekalakítás, más célú hasznosítási eljárás) adó-, illeték-, díj-, valamint járulékmentesek és nem minősülnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, a megállapodás esetleges egyéb költségei a tulajdonosi joggyakorló-vel szerződő gazdasági társaságot terhelik.

69/B. §²⁴⁹ (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap által az állam tulajdonába térítésmentesen átadott eszközök felett a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.

(2) Az MNV Zrt. az átadott vagy az azok helyébe lépő eszközöket elkülönítetten köteles nyilvántartani.

(3)²⁵⁰ Az átadott vagy - a vagyongazdálkodási tevékenység eredményeként bármely típusú tranzakcióval - az azok helyébe lépő eszközök MNV Zrt. általi értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel felhasználásának célja az államadósság csökkentése vagy a Kormány határozata alapján az állami vagy önkormányzati vagyon gyarapítása.

(4)²⁵¹ Az államadósság csökkentésére való felhasználás esetén a (3) bekezdés szerinti bevételt képező pénzeszközök költségvetési bevételként nem számolhatók el, azok az államháztartásról szóló törvény szerinti finanszírozási bevételnek minősülnek.

(5)²⁵² Az MNV Zrt. az államadósság csökkentésére felhasználandó (3) bekezdés szerinti bevételek összegéről, azok beérkezését követő hónap 15. napjáig írásos tájékoztatást küld az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére, amely az értékesítési, hozam- vagy más hasznosítási bevétellel egyező összegű államadósság-csökkentési műveletet hajt végre.

69/C. §²⁵³ (1) Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó, az MNV Zrt. működéséhez szükséges számviteli törvény szerinti immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 2015. december 31-i nyilvántartási értéken e törvény erejénél fogva 2016. január 1-jén ingyenesen az MNV Zrt. tulajdonába kerülnek. Az MNV Zrt. gondoskodik a vagyonmozgás nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonba adását a miniszter és az MNV Zrt.

²⁴⁷ Megállapította: 2013. évi CXIV. törvény 12. § (2). Hatályos: 2013. VI. 28-tól.

²⁴⁸ Megállapította: 2013. évi CXIV. törvény 12. § (2). Módosítva: 2017. évi CXCV. törvény 27. § k) alapján.

²⁴⁹ Beiktatta: 2014. évi XCIX. törvény 60. §. Hatályos: 2015. II. 1-től.

²⁵⁰ Megállapította: 2015. évi CX. törvény 1. §. Hatályos: 2015. VII. 9-től.

²⁵¹ Megállapította: 2015. évi CX. törvény 1. §. Hatályos: 2015. VII. 9-től.

²⁵² Megállapította: 2015. évi CX. törvény 1. §. Hatályos: 2015. VII. 9-től.

²⁵³ Beiktatta: 2015. évi XCIV. törvény 7. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével hajtja végre. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza az MNV Zrt. működéséhez szükséges, számviteli törvény szerinti immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek pontos meghatározását. Az átadás során az államot a miniszter képviseli.

70. § (1)²⁵⁴ E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek minősülnek.

(2)²⁵⁵ E törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

71. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

*a)*²⁵⁶ az állami vagyon és az ahhoz kapcsolódó bevételek és kiadások, az állami vagyonon végzett értéknövelő beruházások nyilvántartásának, valamint a vagyonnal való elszámolásnak a szabályait, az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek könyvvizetésének és beszámoló készítésének sajátosságait,²⁵⁷

b) az állami vagyonról vezetett nyilvántartás, és az állami vagyont használó személyek ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének szabályait,²⁵⁸

c) a vagyonkezelésre és a vagyonkezelési szerződésre, valamint az állami vagyon hasznosítására vonatkozó más szerződésekre vonatkozó részletes szabályokat,²⁵⁹

d) a 17. § *d)* pontja szerinti tulajdonosi ellenőrzés részletes szabályait,²⁶⁰

e) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályokat,²⁶¹

*f)*²⁶² az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló által az MNV Zrt. részére küldendő adatszolgáltatás tartalmát, módját és határidejét,

*g)*²⁶³ a 34. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti elektronikus árverés szabályait, ezen belül az elektronikus árverési rendszer működtetésének, az árverezők elektronikus nyilvántartása vezetésének, az elektronikus árverés lebonyolításának részletes szabályait, az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő, az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok körét, az elektronikus árverési rendszer szakmai és informatikai követelményeit, az informatikai rendszer működtetése ellenőrzésének felelősét, a működtetés biztonságosságával, átláthatóságával és ellenőrizhetőségével összefüggő követelményeket, az informatikai rendszer jogszabályi és működésbiztonsági tanúsításának szabályait, az elektronikus árverési rendszerhez felhasználóként (vevőként) történő csatlakozás feltételeit, a rendszer használatára vonatkozó szabályzatok kötelező tartalmát,

h) a költségvetési szervek egyes típusai állami vagyonnal való gazdálkodásának speciális szabályait.²⁶⁴

(2)²⁶⁵ Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

²⁵⁴ Módosította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (4) d).

²⁵⁵ Megállapította: 2013. évi CCLII. törvény 36. § (3). Hatályos: 2014. III. 15-től.

²⁵⁶ Módosította: 2010. évi CLIII. törvény 56. § (10), 2014. évi XXXV. törvény 63. § a).

²⁵⁷ Lásd: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet, 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet, 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.

²⁵⁸ Lásd: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

²⁵⁹ Lásd: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

²⁶⁰ Lásd: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

²⁶¹ Lásd: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

²⁶² Megállapította: 2011. évi CXCVI. törvény 25. § (9). Hatályos: 2013. I. 1-től.

²⁶³ Megállapította: 2015. évi XCIV. törvény 8. §. Hatályos: 2015. VII. 10-től.

²⁶⁴ Lásd: 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 4-6. §.

²⁶⁵ Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 22. § (5). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.

a) az állam tulajdonában lévő vizek medrének használatáért fizetendő használati díj megállapításának elveit, módszereit és mértékét,²⁶⁶

b) ²⁶⁷ a 3. § (2a) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló személyét, a tulajdonosi joggyakorlással érintett vagyoni kört, a tulajdonosi joggyakorló jogainak és kötelezettségének körét, a joggyakorlás szabályait, időtartamát.²⁶⁸

(3)²⁶⁹

(4)²⁷⁰

Melléklet a 2007. évi CVI. törvényhez²⁷¹

²⁶⁶ Lásd: 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet.

²⁶⁷ Megállapította: 2017. évi CXCV. törvény 26. §. Hatályos: 2017. XII. 28-tól.

²⁶⁸ Lásd: 5/2018. (II. 16.) NFM rendelet, 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet, 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet.

²⁶⁹ Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CXCV. törvény 28. § e). Hatálytalan: 2017. XII. 28-tól.

²⁷⁰ Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CXCV. törvény 28. § e). Hatálytalan: 2017. XII. 28-tól.

²⁷¹ Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVI. törvény 31. § g). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.